

1500190-55.2022.8.26.0441
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Comarca: Peruíbe
Foro: Foro de Peruíbe
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 25/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO SOARES BATISTA LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

I - RELATÓRIO:

BRUNO SOARES BATISTA LEITE foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 e 329 do Código Penal, porquanto, segundo consta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Peruíbe
Foro de Peruíbe
2ª Vara
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

1500190-55.2022.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500190-55.2022.8.26.0441
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO SOARES BATISTA LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

I - RELATÓRIO:

BRUNO SOARES BATISTA LEITE foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 e 329 do Código Penal, porquanto, segundo consta da inicial, no dia no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 05h21min, na Rua Piracicaba, próximo ao nº 10, bairro Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, BRUNO SOARES BATISTA LEITE, qualificado às fls. 28, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 198 microtubos de cocaína, com peso bruto de 247,19 gramas, e 59 pedras de crack (derivado da cocaína), com peso bruto de 19,89

gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, BRUNO SOARES BATISTA LEITE, qualificado às fls. 28, se opôs à execução de ato legal, mediante violência empregada contra os policiais militares Everton Pereira Lisboa e Neverson Rodrigo Dias, no exercício de suas funções Públicas.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar (fls. 110/112).

A denúncia foi recebida (fl. 124/126).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a aplicação de benefícios penais e pena mínima.

Assim, relatados.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos demonstram com clareza a confluência de todas as elementares do delito.

A materialidade do delito está inserta nos autos de exibição e apreensão (fls. 18/19), nos exames de constatação acostados às fls. 23/24, bem como no laudo definitivo de fls. 115/118, que atesta que as substâncias apreendidas figuram dentre aquelas proibidas pela legislação vigente.

A autoria e respectiva culpabilidade atribuídas ao réu estão igualmente comprovadas pelas provas coligidas.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado afirmou que estava na rua com seus amigos e "do nada" foi abordado pelos policiais. Disse que resistiu à prisão apenas no sentido de querer saber a razão de estar sendo preso.

A versão apresentada, além de inconvincente, foi contrariada pelas demais provas submetidas ao crivo do contraditório.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em Juízo, policiais militares que realizaram o flagrante, apresentaram depoimento coeso e uníssono, confirmando o prestado na fase de inquérito. Disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu em atitude suspeita. O réu estava segurando uma sacola plástica e quando avistou a guarnição empreendeu fuga e jogou a sacola ao solo durante a fuga. Afirmaram que o réu é grande e forte e que tiveram que fazer uso de força física para contê-lo.

Além disso, em que pesem as objeções ventiladas, não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos policiais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e, por isso, gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais gozam da mesma valoração de qualquer outro, e assim, devem ser sopesados. Para corroborar a assertiva, vale transcrever as seguintes ementas:

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais militares - Admissibilidade - Inexistência de suspeição de impedimento que possa macular a prova - Condenação mantida - Recurso não provido. Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos tem o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias e que toda pessoa poderá ser testemunha. O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autorizam a absolvição. (Apelação Criminal n. 165.319-3 - Relator: SEGURADO BRAZ - - v.u.)

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais, posto que o acusado afirmou que nada tinha contra os milicianos. Assim, inverossímil que os policiais tinham o simples intuito de acusar pessoa que sequer tinham inimizade.

Nesse sentido:

"O apelante não menciona qualquer circunstância, anterior ou contemporânea aos fatos, que ao menos indicasse um motivo para que os policiais lançassem falsa acusação contra ele. Aliás, seria mesmo um despropósito supor que os policiais fossem falsear a verdade apenas pelo prazer de incriminar pessoa inocente"

(Apelação Criminal n. 99308040533-6 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Colelho - 27.08.08 - V.U.)

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou estreme de dúvida, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida / forma de acondicionamento / apreensão de valores em poder do acusado sem a comprovação de origem idônea / comportamento do acusado logo antes da apreensão.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Já no que pertine ao delito de resistência, outra é a solução, uma vez que não ficou devidamente comprovada a violência ou a grave ameaça elementares do delito, devendo a dúvida ser resolvida em seu favor, o que impõe sua absolvição por tal delito.

Por conseguinte, a procedência da ação é apenas parcial.

PASSO A DOSAR A PENA.

Para o crime do Art. 33, da Lei de Drogas, é prevista a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, tendo em vista o disposto no art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, mormente no que toca a expressiva quantidade de drogas, bem como da potencialidade lesiva ("crack"), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) dias-multa e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, posto que primários e não há indícios que integre organização criminosa. Por outro lado, as mesmas circunstâncias judiciais que levaram a fixação da pena base acima do mínimo legal impedem a redução máxima prevista. Por tais motivos, considerando as circunstâncias do caso em tela já explicitadas, bem como os parâmetros discricionários do parágrafo acima citado, diminuo a pena em 1/2, passando para 02 anos e 07 (sete) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias torno a pena definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Considerando o disposto no art. 2º § 1º da Lei nº. 8.072/90, mas levando em conta também a gravidade in concreto do delito praticado, notadamente diante da quantidade e natureza da droga apreendida, deve ser fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Entendo que a fixação de penas alternativas para o condenado pelo crime de tráfico fica reservada a hipóteses excepcionabilíssimas, em que as circunstâncias objetivas da conduta foram bastante favoráveis e as condições subjetivas do acusado passam confiança ao juízo de que o réu irá se afastar das drogas e as restrições impostas serão cumpridas a contento.

Assim, sequer é suficiente que a pena tenha sido fixada no mínimo, é preciso que fique comprovada (para além da presunção de inocência) a total inofensividade do agente. De outra forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). E, ausentes todos os requisitos para a aplicação do benefício, incabível a substituição.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu BRUNO SOARES BATISTA LEITE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, a pena de 02 anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, em seu valor unitário.

Outrossim, absolvo o acusado da imputação movida pelo Ministério Público, por

infração ao artigo 329, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do C.P.P. Poderá apelar em liberdade. Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

O réu tem direito de apelar em liberdade.

Determino, nos termos do art. 32, c.c o art. 58, § 1º, ambos da Lei 11.343/06, a incineração da substância entorpecente apreendida, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

A. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 115, III, CF) e ao IIRG;

B. intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

C. expeça-se guia de execução definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

D. procedem-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas de Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condene, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Peruíbe, 25 de agosto de 2022.